

쇼츠 저작권 생존 가이드

남의 영상을 가져오기 전부터
수익화 이후까지 반드시 확인할 것들

YOUTUBE · INSTAGRAM · TIKTOK



START HERE

이 책을 읽기 전에

**이 책은 법률 자문서가 아니라,
업로드 전 위험을 줄이기 위한 실전 체크리스트입니다.**

저작권과 플랫폼 정책은 국가, 사건, 계약, 콘텐츠의 성격에 따라 다르게 판단될 수 있습니다. 중요한 프로젝트나 분쟁 상황에서는 저작권 전문가의 검토를 받으세요.

이 책이 해주는 것

영상 선택, 편집, 업로드, 신고 대응 과정에서 무엇을 확인해야 하는지 빠르게 판단하도록 돕습니다.

이 책이 보장하지 않는 것

특정 영상의 합법성, 플랫폼 승인, 수익화 통과 또는 분쟁 승소를 보장하지 않습니다.

CONTENTS

목차

필요한 상황에서 바로 펼쳐보는 6개의 실전 파트

01	몇 초까지는 괜찮다는 말부터 버리세요	08
02	영상을 가져오기 전에 권리부터 확인하세요	11
03	인용과 공정이용, 어디까지 가능할까	16
04	새로운 분석과 해석을 더하는 편집	20
05	플랫폼마다 판정 기준이 다릅니다	27
06	신고를 받았다면 이렇게 대응하세요	31
BONUS	Easy Cut 업로드 전 체크리스트	34

THE CORE

저작권 통과와 수익화는 다릅니다

저작권 문제가 없다고 수익화되는 것은 아닙니다.
수익화됐다고 저작권 문제가 없는 것도 아닙니다.

1 법률

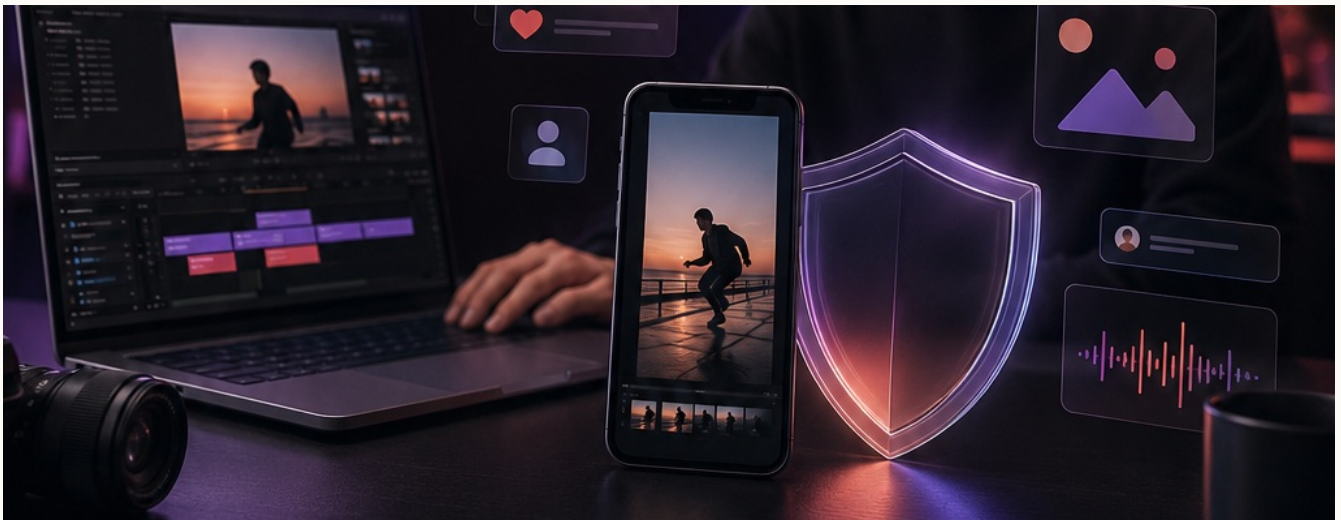
사용 허락, 라이선스, 인용 또는 공정이용 등 법적으로 이용할 근거가 있는가?

2 플랫폼

자동 탐지, 신고, 음원 제거, 삭제, 계정 제재 가능성을 감수할 수 있는가?

3 수익화

재사용·반복 콘텐츠가 아니라 제작자의 독창적 가치가 분명하게 보이는가?



빠르게 만드는 것보다 먼저 확인해야 할 것

원본 영상 · 음원 · 이미지 · 댓글 · 폰트는 각각 권리가 다를 수 있습니다.

가져오기 전

누가 만들었는지, 어디까지
허락됐는지 확인합니다.

편집하는 동안

내 해석과 설명이 콘텐츠의
중심이 되게 만듭니다.

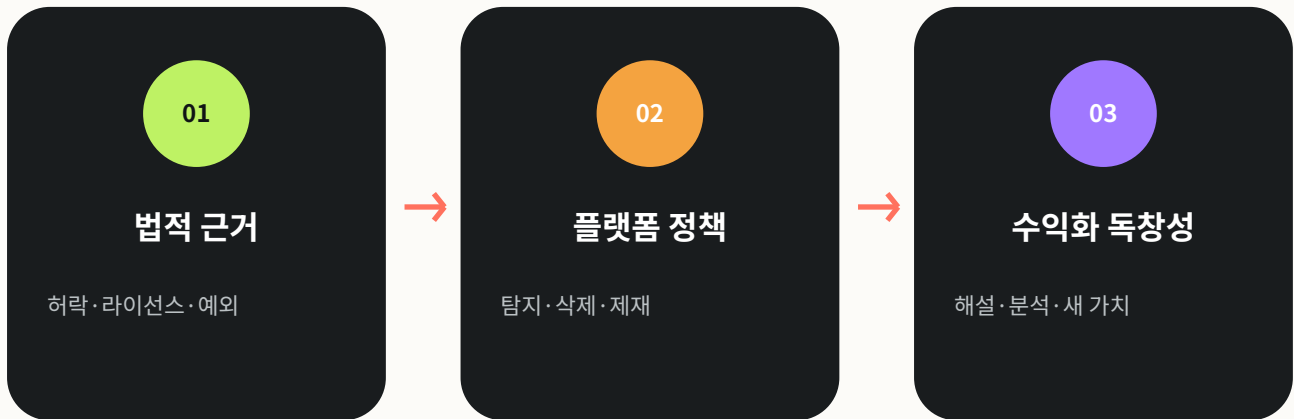
업로드한 뒤

증빙을 보관하고 알림 유형에
맞춰 대응합니다.

DECISION MAP

업로드 전 3개의 관문

셋 중 하나라도 답이 불명확하면 공개보다 확인이 먼저입니다.



권리 확인 > 독창적 편집 > 플랫폼별 확인 > 증빙 보관

- 실제 허락 범위가 없다면 편집을 많이 했어도 위험할 수 있습니다.
- 법적으로 다룰 여지가 있어도 자동 탐지나 신고를 완전히 피할 수는 없습니다.
- 원작자의 허락이 있어도 단순 재업로드는 수익화에서 제한될 수 있습니다.

HOW TO USE

이 책을 사용하는 방법

1 영상을 고를 때

12~15페이지의 위험도와 라이선스 표를 확인하세요.

2 편집 방향이 애매할 때

17~26페이지의 공정이용 요소와 변형성 사다리를 확인하세요.

3 업로드 직전에

28~30페이지의 플랫폼 차이와 소재별 권리를 확인하세요.

4 신고를 받았을 때

32~33페이지에서 알림 유형과 증빙 자료를 먼저 구분하세요.

5 Easy Cut을 사용할 때

34~35페이지의 제작 워크플로와 30초 체크리스트를 사용하세요.

목표는 ‘완벽한 안전’이 아니라
근거 없이 업로드하는 실수를 없애는 것입니다.

몇 초까지는 괜찮다?

잘못된 안전선부터 버립니다.

MYTH BUSTING

이 파트의 목표

잘못된 안전선부터 버립니다

기억할 것: 안전한 편집 비율이나 자동 면책 기능은 없습니다.

MYTH CHECK

아직도 믿고 있는 저작권 오해

1 5초 이하면 괜찮다

짧아도 원작의 핵심 장면이나 음원을 사용하면 문제가 될 수 있습니다.

2 좌우 반전하면 잡히지 않는다

탐지 회피와 이용 허락은 전혀 다른 문제입니다.

3 자막을 넣으면 새 영상이다

자막·크롭·속도 변경만으로 독창성이 충분해지지 않습니다.

4 수익을 끄면 괜찮다

비영리 여부는 판단 요소 중 하나일 뿐 자동 면책이 아닙니다.

MYTH CHECK

출처를 적어도 허락은 아닙니다

1 출처를 남기면 된다

출처 표시는 중요하지만 저작권자의 허락을 대신하지 않습니다.

2 인터넷에 공개됐으니 자유다

볼 수 있다는 것과 복제·편집·재업로드할 권리는 다릅니다.

3 다른 채널도 다 쓴다

다른 사람의 업로드 여부는 내 사용 권한을 증명하지 못합니다.

4 AI 효과를 입히면 새 작품이다

새로운 의미와 메시지 없이 필터만 더하면 위험은 남습니다.

면책 문구는 권리를 만들지 않습니다.
확실한 것은 허락·라이선스·법적 예외의 근거입니다.

가져오기 전에 권리 확인

원본 위험도와 허락 범위를 구분합니다.

SOURCE CHECK

이 파트의 목표

원본 위험도와 허락 범위를 구분합니다

기억할 것: 안전한 편집 비율이나 자동 면책 기능은 없습니다.

SOURCE CHECK

초록: 비교적 안전한 원본

그래도 이용 조건과 제3자 요소는 별도로 확인해야 합니다.

1 직접 촬영

내가 촬영했고 출연자·장소·음원 권리도 정리된 영상

2 서면 허락

편집·재업로드·수익화·플랫폼 범위가 명시된 영상

3 라이선스

상업적 이용과 변형을 허용하는 조건을 지킨 영상

4 공공저작물

공공누리 유형과 출처표시 조건을 확인한 자료

5 공식 리믹스

플랫폼 안에서 제공되는 기능과 이용 범위 안에서 사용

**초록도 ‘무조건 안전’이 아닙니다.
영상 속 음악·사진·인물의 권리는 따로 확인하세요.**

TRAFFIC LIGHT

노랑과 빨강을 먼저 구분하세요



초록 · 근거가 비교적 명확

직접 촬영 · 서면 허락 · 조건을 지킨 라이선스

권리 범위를 저장하고 제3자 요소 확인



노랑 · 확인 후 사용

인터뷰 · 팟캐스트 · 뉴스 · 강연 · 게임 플레이

제작자 외 권리자와 사용 목적을 추가 확인



빨강 · 고위험

영화 · 드라마 · 스포츠 중계 · 콘서트 · 유료 강의

허락 없이 핵심 장면을 재편집하지 않기

특히 위험한 패턴

- 다른 쇼츠를 모아서 순위만 붙이는 편집
- OTT·유료 강의·뮤직비디오의 핵심 장면 요약
- 워터마크를 지우거나 제작자를 숨긴 재업로드
- 출처와 라이선스를 확인할 수 없는 다운로드 파일

PERMISSION

“써도 돼요”만으로는 부족합니다

허락은 구체적일수록 강합니다.
사용 범위를 메시지나 문서로 남겨주세요.

- ✓ 어떤 원본과 구간을 사용할 수 있는가
- ✓ 세로 쇼츠로 편집·변형할 수 있는가
- ✓ YouTube·Instagram·TikTok에 게시할 수 있는가
- ✓ 광고·제휴·협찬 등 상업적 이용과 수익화가 가능한가
- ✓ 이용 기간·지역·계정 수에 제한이 있는가
- ✓ 음원·사진 등 제3자 소재까지 허락한 사람에게 권리가 있는가

허락 요청 예시

안녕하세요. 아래 영상의 일부를 세로 쇼츠로 편집해 제 채널에 게시하고 수익화에 활용해도 될까요? 사용 플랫폼은 YouTube·Instagram·TikTok이며, 출처를 표기하겠습니다. 영상 편집과 상업적 이용에 동의하시는지 답변 부탁드립니다.

LICENSE

CC와 공공누리, 표시만 보지 마세요

Creative Commons 핵심 기호



공공누리 쇼츠 활용 빠른 판정

 제1유형 출처표시 · 상업 이용 가능 · 변형 가능	수익화 쇼츠에 가장 활용하기 쉬운 유형
 제2유형 출처표시 · 상업 이용 금지 · 변형 가능	수익화·광고 목적이면 사용하지 않기
 제3·4유형 변경금지 포함 · 4유형은 상업 이용도 금지	크롭·자막·쇼츠 재편집과 충돌 가능

주의: 라이선스가 영상 전체의 모든 요소에 적용되는지 확인하세요. 삽입된 음악·사진은 별도 권리일 수 있습니다.

인용과 공정이용

내 설명이 중심이 되는 구조를 만듭니다.

FAIR USE

이 파트의 목표

내 설명이 중심이 되는 구조를 만듭니다

기억할 것: 안전한 편집 비율이나 자동 면책 기능은 없습니다.

4 FACTORS

공정이용은 네 가지를 함께 봅니다

대한민국 저작권법 제35조의5의 판단 요소를 쇼츠 관점으로 바꿔보세요.

1 이용 목적과 성격

비평·교육·분석인가, 원본을 그대로 소비하게 하는가?

2 저작물의 종류와 용도

사실 중심 자료인가, 영화·음악처럼 창작성이 강한 작품인가?

3 사용 분량과 중요성

필요한 만큼만 썼는가, 짤아도 핵심 장면을 가져갔는가?

4 시장과 가치에 미치는 영향

내 쇼츠가 원본 시청·구매·라이선스 시장을 대체하는가?

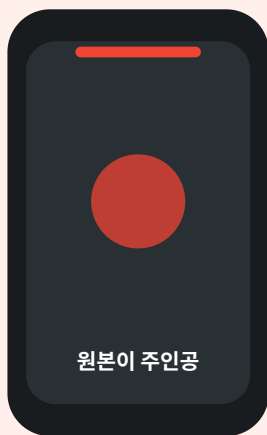
하나만 충족한다고 공정이용이 되는 것이 아닙니다.

QUOTATION

인용은 원본이 아니라 내 설명이 중심

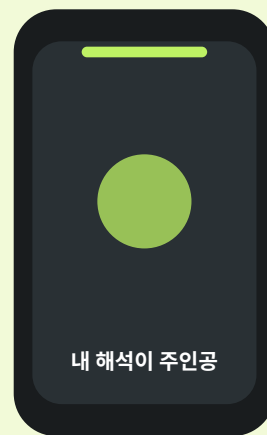
위험한 구성

원본 장면을 길게 보여주고 마지막에 한두 문장만 덧붙입니다. 시청자는 내 설명보다 원본의 재미와 결론을 소비합니다.



더 나은 구성

먼저 질문과 논점을 제시하고, 설명에 필요한 구간만 보여준 뒤 분석과 결론을 이어갑니다.



원본은 증거와 사례로 사용하고,
쇼츠의 목적과 메시지는 내가 만드세요.

NO MAGIC NUMBER

5초 · 10초 · 30% 같은 안전선은 없습니다

중요한 것은 ‘얼마나 짧은가’보다
‘왜 그 부분이 필요한가’입니다.

1 짧지만 위험

영화의 반전, 경기의 결정적 득점, 노래의 후렴처럼 작품의 핵심을 그대로 사용

2 길어도 자동 안전 아님

교육·비평 목적이어도 필요 이상으로 원본을 이어서 보여주면 위험이 커질 수 있음

3 판단 질문

이 구간을 빼면 내 분석이 성립하지 않는가? 더 짧은 구간으로도 같은 설명이 가능한가?

새로운 분석과 해석

효과가 아니라 새로운 관점을 더합니다.

TRANSFORMATION

이 파트의 목표

효과가 아니라 새로운 관점을 더합니다

기억할 것: 안전한 편집 비율이나 자동 면책 기능은 없습니다.

TRANSFORMATION

독창성 사다리

아래로 갈수록 단순 가공, 위로 갈수록 새로운 목적과 메시지가 분명해집니다.

5 새 결론

비교·분석·데이터로 원본에 없던 결론 제시

4 새 구조

서로 다른 자료를 연결해 새로운 이야기 구성

3 해설·비평

제작자의 목소리와 관점이 계속 중심

2 댓글·맥락

반응을 분류하고 의미를 설명

1 단순 가공

크롭·자막·속도·필터·BGM만 추가

주의: 사다리 위로 올라가도 원본 이용 권한이 자동으로 생기는 것은 아닙니다.

BEFORE / AFTER

같은 원본도 편집 목적이 달라집니다

위험도가 높은 편집

- 하이라이트를 길게 그대로 재생
- 자동 자막과 배경음악만 추가
- 원본의 결론과 재미를 그대로 전달
- 제작자의 목소리·근거·결론이 없음
- 다른 쇼츠와 거의 같은 템플릿 반복

독창성이 보이는 편집

- 논점과 질문을 먼저 제시
- 필요한 장면만 짧게 인용
- 댓글·자료·사실을 비교해 분석
- 제작자의 해설이 콘텐츠의 중심
- 원본과 다른 결론과 시청 목적 제공

효과를 더하는 것이 아니라
새로운 이유와 관점을 더해야 합니다.

EASY CUT COMMENT TEMPLATE

댓글을 붙이지 말고 반응을 분석하세요

댓글 템플릿은 원본에 시청자의 반응과 제작자의 해석을 결합해, 단순 요약보다
독창적인 콘텐츠를 만드는 데 도움을 줍니다.

원본 장면 > 대표 반응 > 제작자 분석 > 새로운 결론

중요: 댓글 템플릿 사용만으로 저작권 문제가 자동 해결되거나 공정이용이 확정되는 것은 아닙니다.

4-STEP FORMAT

댓글 템플릿을 분석 콘텐츠로 바꾸는 법

1 논점 제시

“이 장면이 공개되자 반응이 완전히 갈렸습니다.”

2 반응 분류

공감·반박·놀람·의심처럼 댓글을 의미별로 묶습니다.

3 맥락 설명

왜 의견이 갈렸는지 원본의 앞뒤 맥락과 근거를 연결합니다.

4 새 결론

댓글을 나열하는 데서 끝내지 않고 제작자의 판단을 제시합니다.

**댓글은 장식이 아니라
원본을 새롭게 읽는 분석 자료입니다.**

EXAMPLE

댓글 나열과 댓글 분석의 차이

단순 나열

원본 장면을 계속 재생하면서 ‘대박’, ‘연출 같다’, ‘진짜 가능하다’ 같은 댓글을 순서대로 띄웁니다. 제작자의 질문·근거·결론이 없습니다.

분석형 댓글 템플릿

1. ‘이 장면이 공개되자 반응이 두 갈래로 나뉘었습니다.’
2. 의심 그룹과 사실 그룹의 대표 반응을 비교합니다.
3. 앞부분의 맥락과 추가 자료를 연결해 의견 차이의 이유를 설명합니다.
4. ‘논란의 핵심은 진위보다 편집 과정에서 맥락이 사라진 점입니다.’라는 새 결론을 제시합니다.

Easy Cut 활용 포인트

- 대표 댓글을 감정과 주장 기준으로 묶기
- 댓글 사이에 제작자의 질문과 해석 넣기
- 원본은 설명에 필요한 구간만 제한적으로 사용하기

NOT A SHIELD

댓글 템플릿은 자동 면책 기능이 아닙니다

독창성을 높이는 기능이지
원본 이용 허락을 대신하는 기능은 아닙니다.

1 화면에 댓글만 띄우지 않기

댓글 표시만 추가하고 원본을 길게 재생하면 단순 편집으로 보일 수 있습니다.

2 댓글도 필요한 만큼만

독창적인 표현이 담긴 댓글을 대량 복제하지 말고 분석에 필요한 범위로 사용합니다.

3 작성자 정보 최소화

닉네임·프로필 사진 등 불필요한 식별 정보는 가리거나 최소화합니다.

4 비방을 확대 재생산하지 않기

확인되지 않은 주장과 공격적 댓글을 사실처럼 편집하지 않습니다.

플랫폼마다 다른 판정

법률·게시·추천·수익화를 분리합니다.

PLATFORM RULES

이 파트의 목표

법률·게시·추천·수익화를 분리합니다

기억할 것: 안전한 편집 비율이나 자동 면책 기능은 없습니다.

YOUTUBE

YouTube에서는 세 가지가 따로 움직입니다

1 Content ID 소유권 주장

자동 매칭 등을 통해 광고 수익 귀속, 추적, 차단 등이 적용될 수 있습니다. 경고와는 다른 절차입니다.

2 저작권 삭제 요청·경고

유효한 삭제 요청으로 영상이 내려가고 채널에 경고가 부여될 수 있습니다. 반복되면 채널 위험이 커집니다.

3 재사용 콘텐츠 심사

권리 허락 여부와 별개로, 의미 있는 해설·변형·가치가 보이는지 채널 수익화에서 판단합니다.

**원작자의 허락이 있어도
단순 재업로드는 수익화에서 제한될 수 있습니다.**

PLATFORM CHECK

게시 가능과 추천·보상 가능은 다릅니다

Instagram Reels

Instagram은 다른 사람의 지식재산권을 침해하는 게시물을 허용하지 않으며, 직접 만들었거나 공유할 권리가 있는 콘텐츠 게시를 권장합니다. 콘텐츠가 남아 있어도 추천 자격이나 수익화 조건은 별도로 적용될 수 있습니다.

TikTok

TikTok도 허락이나 법적으로 유효한 근거 없이 타인의 저작물을 게시하는 것을 금지합니다. 짧은 부분만 사용했다거나 다른 사람도 올렸다는 이유만으로는 이의 제기 근거가 되기 어렵습니다. 보상 프로그램은 원본성 요건을 별도로 둡니다.

플랫폼 안의 공식 리믹스·음원 기능과
외부 다운로드 후 재업로드는 같은 권리가 아닙니다.

ASSET RIGHTS

영상만 확인하면 끝이 아닙니다

음악

플랫폼 보관함 음원이 다른 플랫폼이나 광고·외부 편집까지 허용되는지 확인합니다.

사진·기사

검색 결과에 보인다는 이유만으로 캡처·썸네일을 자유롭게 사용할 수 없습니다.

폰트·이모티콘

영상 제작, 상업 이용, 임베딩 범위를 라이선스에서 확인합니다.

AI 생성물

생성 서비스 약관, 입력 자료의 권리, 인물 초상·상표·음원 유사성을 확인합니다.

**원본 영상의 허락이 있어도
삽입된 음악과 사진까지 허락된 것은 아닐 수 있습니다.**

신고를 받았다면

알림 유형과 근거부터 확인합니다.

RESPONSE

이 파트의 목표

알림 유형과 근거부터 확인합니다

기억할 것: 안전한 편집 비율이나 자동 면책 기능은 없습니다.

RESPONSE FLOW

알림을 받으면 먼저 종류부터 확인하세요

01 알림 확인

Content ID · 삭제 요청 · 경고 · 음원 제거 중 무엇인지 구분

02 권리 자료 확인

허락 메시지 · 계약 · 라이선스 · 원본 링크 · 편집본 저장

03 선택지 비교

수락 · 구간 제거 · 음원 교체 · 재편집 · 이의 제기 검토

04 근거 있을 때만 이의

출처 표시나 '다른 사람도 사용'은 충분한 근거가 아님

경고를 받은 뒤 영상을 삭제한다고 이미 부여된 경고가 자동으로 사라지는 것은 아닐 수 있습니다. 공식 알림의 해결 절차를 확인하세요.

EVIDENCE KIT

근거는 업로드 전에 폴더로 남기세요

권리 증빙 폴더에 넣을 6가지

- ✓ 원본 URL과 확인 날짜
- ✓ 권리자 이름과 허락 메시지
- ✓ 라이선스 유형·버전·조건 캡처
- ✓ 사용한 구간의 타임코드와 편집 목적
- ✓ 내 대본·내레이션·분석 자료의 초안
- ✓ 업로드 파일과 플랫폼 알림 원본

EASY CUT WORKFLOW

가져오기부터 업로드까지

BEFORE

영상 선택 전

- 제작자·원본 URL 확인
- 라이선스·허락 범위 확인
- 음원·사진 권리 별도 확인
- 위험도 초록·노랑·빨강 분류

EDIT

쇼츠 제작 중

- 논점과 질문 먼저 작성
- 필요한 구간만 선택
- 내 해설·분석을 중심에 배치
- 댓글은 분류하고 새 결론 추가

UPLOAD

업로드 직전

- 플랫폼별 음원 다시 확인
- 출처와 변경 내용 표기
- 권리 증빙 폴더 저장
- 30초 체크리스트 완료

Easy Cut은 제작 시간을 줄여줍니다.

사용 권리와 수익화 적합성까지 대신 보장하지는 않습니다.

FINAL CHECK

업로드 전 30초 체크리스트

하나라도 ‘모르겠다’면 공개보다 확인이 먼저입니다.

- 1 원본 제작자와 실제 권리자를 확인했다.
- 2 편집·재업로드·상업 이용 범위를 확인했다.
- 3 음원·사진·폰트·댓글의 권리를 별도로 확인했다.
- 4 원본은 설명에 필요한 범위만 사용했다.
- 5 내 질문·해설·분석이 영상의 중심이다.
- 6 댓글은 의미별로 분류하고 내 결론을 추가했다.
- 7 원본의 핵심 재미와 결론을 대체하지 않는다.
- 8 플랫폼의 재사용·원본성 정책을 확인했다.
- 9 출처·라이선스·허락 자료를 폴더에 저장했다.
- 10 분쟁 시 제출할 근거 없이 이의 제기하지 않는다.

**편집 속도보다 중요한 것은
업로드할 근거를 남기는 습관입니다.**

OFFICIAL SOURCES

공식 참고자료

정책은 바뀔 수 있으므로 업로드 직전에 최신 내용을 다시 확인하세요.

대한민국 저작권법 제28조·제35조의5

law.go.kr/법령/저작권법

YouTube 채널 수익 창출 정책

support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=ko

YouTube 공정 사용 정책

support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=ko

YouTube 저작권 위반 경고

support.google.com/youtube/answer/2814000?hl=ko

Instagram 저작권 안내

facebook.com/help/354736791367645

TikTok 저작권 안내

support.tiktok.com/en/safety-hc/account-and-user-safety/copyright

Creative Commons 라이선스

creativecommons.org/cc-licenses

공공누리 이용조건

kogl.or.kr/use/OpenBestCaseView.do

트렌드를 찾고, 쇼츠로 선점하세요

실시간 인기 영상 발견부터 클릭 한 번으로 쇼츠 제작 · EASY CUT